

本刊物涉及内容，
仅为SRG桃源服务器规则理论探讨。
不作为现实民法理论参考。

2026年
第1期
管理刊物

SRG TAOYUAN SERVER

SRG桃源服务器 土地所有权制度研究

RESEARCH ON LAND OWNERSHIP SYSTEM

基于《SRG民事规定》规定及《SRG玩家民事规定—注解及适用》文章讨论：

- 土地所有权的取得——形式要件与证据法上的证明困境
- 所有权的物理范围与内在权能限制
- 物权变动的公示原则：登记对抗主义的适用与风险
- 所有权消灭的特殊事由：闲置收回与除斥期间
- 相邻权义务与侵权责任构成
- 程序法上的证据要求与受理门槛

桃源岛委员会 刊发

2026

出刊：桃源岛委员会

主编：SRG 娘

校对：禄门凯文

封面：禄门凯文

日期：2026 年 7 月 11 日

本文章涉及《SRG 民事规定》为 2026 年 7 月 5 日修改的第二版

以及《SRG 玩家民事规定-注解及适用》为 2026 年 7 月 5 日修改的第一版

SRG 桃源服务器土地所有权制度研究

基于《SRG 民事规定》及《SRG 服务器玩家民事注解及适用》的规范分析

摘要：

SRG 桃源服务器通过《SRG 桃源民事规定》（下称《民事规定》）及其配套《SRG 玩家民事规定-注解及适用》（下称《注释》）构建了一套虚拟空间土地所有权的规范体系。该体系在形式上确立了先占取得、圈地公示、登记对抗等基础制度，同时在实质上通过公共利益限制、相邻关系义务、除斥期间规则等机制对所有权的权能施加了系统性约束。本文基于两部规范性文件的条文与释义，从取得要件、权能范围、变动规则、消灭事由及程序保障五个维度展开分析，旨在揭示该制度运作的内在逻辑与玩家须承担的程序性风险。

一、土地所有权的取得：形式要件与证据法上的证明困境

（一）圈地登记取得的优先效力

《民事规定》第十条第一款明确规定：“对无主土地，以先占并完成登记者圈地者，取得其所有权。”该条款确立了圈地登记在所有权取得中的首要地位。依据《注释》第八页的解读，已圈地玩家直接取得所有权，无需承担额外的举证责任。此处的“圈地”指向服务器领地插件的行政登记行为，其法律性质属于物权设定中的公示要件，通过技术手段实现权利状态的外部可识别性。

（二）未圈地先占的证明要件与连带风险

《民事规定》第十条第二款及第三款为未圈地情形设置了四种替代性证明路径：`/co i`插件改善记录、群组公开宣告、向管理报备，以及三名以上玩家作证。《注释》第七页至第八页对此进行了限缩性解释，值得玩家特别关注者有三：

第一，改善行为的实质性标准。《注释》明确指出，“仅放置一个火把或插个牌子，一般不视为有效改善”，必须达到铺设道路、种植树木、建造围墙等改变地形或功能的状态。这意味着单纯的标识行为无法在法律上形成先占事实。

第二，证人资格的独立性要求。《注释》第八页规定，作证玩家须为“独立第三方”，与主张权利人无利益关系，室友或同一建筑队成员均不符合该条件。此为《民事规定》正文未载明而《注释》新增的程序门槛。

第三，虚假证言的连坐失效规则。《民事规定》第十条第三款d项明确规定：“但任一名玩家作证被证明为虚假，则该领地权取得无效。”此规则采取严格责任立场，不区分主张权利人是否知情或参与伪造，只要三名证人中有一名证言失实，整个先占主张即归于无效。且依据《注释》第八页，虚假作证者另行按《SRG

玩家行为守则》追究责任。

从证据法角度观察，未圈地先占的证明标准已明显高于圈地取得，且《民事规定》第二十八条确立“谁主张谁举证”原则，原告须主动提交截图、录屏或`/co i`日志，管理组仅承担协助核实义务而不负担主动搜索义务。因此，未圈地状态下的所有权处于“待定且易被推翻”的脆弱地位。

二、所有权的物理范围与内在权能限制

（一）纵向范围的法定边界

《民事规定》第十二条规定，土地所有权范围“及于该地表下至基岩，地表上至建筑限高”，但同时附加但书：“权利人行使权利，不得妨碍他人对其地下或空间之合理利用。”《注释》第九页进一步明确了两项具体排除情形：其一，权利人无权禁止邻居在其基岩层挖掘隧道，前提是不破坏建筑地基；其二，权利人无权禁止其他玩家飞越其领空，仅在正上方建造悬空建筑遮挡阳光时才可能触发相邻关系调整。

该条款的法律效果在于，所有权的纵向范围虽然从字面上覆盖全部垂直空间，但“合理利用”的抗辩事由实质上削减了权利人对地下及空中的排他性控制权。从比较法视角看，此种制度设计更接近“地表用益权”而非传统物权法意义上的完全所有权。

（二）公共利益对圈地范围的先行约束

《民事规定》第十一条以禁止性规范列明了四类不得垄断圈占的资源类型：出生点及周边必要区域、跨世界公共交通要道、自然生成结构核心区域、稀有生态域之绝大部分。其中“绝大部分”的量化标准，《注释》第八页给出参考阈值——超过该生态域面积的50%即可能被认定。但注释同时强调，管理有权根据在线人数与资源稀缺度灵活调整，该裁量权不受固定数值的严格约束。

该条在法律后果上设置了“不予补偿”的撤销机制。《注释》第八页明确写道：“因违反本条被撤销圈地，管理不予补偿任何圈地费用或建设投入。”此为《民事规定》正文未直接表述但对玩家具有重大经济影响的规定。玩家在稀有地形或公共区域周边投入的建筑成本，在圈地被撤销时无法获得任何填平补偿。

三、物权变动的公示原则：登记对抗主义的适用与风险

（一）从生效要件到对抗要件的规范变迁

《民事规定》第二十六条经 2026 年 7 月 5 日修改后，将登记的法律效力由“生效要件”调整为“对抗要件”。条文规定：“本规定所定物权之设定、变更、移转或消灭，建议向管理实体登记；未经登记，不得对抗善意第三人。”

《注释》第十四页对修改背景予以说明：鉴于服务器地皮免费，登记不再作为物权成立的强制性前提。但该调整产生的法律后果不容忽视——登记的功能从“权利确认”转向“风险防御”。

（二）二重买卖中的权利顺位规则

《注释》第五页及第十四页联合阐明了一个典型案例模型：甲将土地转让给乙但未办理登记，嗣后甲又将同一土地转让给丙并完成登记，丙对前手交易不知情且以正常市价购买。依据第五条善意第三人保护条款及第二十六条登记对抗规则，丙取得该土地所有权，乙仅能向甲主张违约赔偿，无权请求丙返还土地。

此规则意味着，未登记的物权在发生权利冲突时被置于劣后顺位。即使未登记权利人实际占有土地、建造建筑并长期使用，在善意第三人介入时，法律仍优先保护登记权利人。从玩家实务角度，登记虽非强制，但构成对抗后续权利主张的唯一有效手段。

四、所有权消灭的特殊事由：闲置收回与除斥期间

（一）六十日除斥期间的起算与构成要件

《民事规定》第十四条设定了所有权消灭的法定事由，其构成须同时满足三项要件：（1）连续六十日未登录服务器；（2）未在社群内请假报备；（3）领地内无珍贵财产。《注释》第九条至第十条对各项要件作出量化补充：

“六十日”的起算点为“最后一次登录记录的次日零时”，至第六十日二十四时届满，以服务器后台记录为准。请假报备的法定形式为“在服务器官方 QQ 群内发送‘不上线保留领地+ID+预计回归时间’”，私聊管理不被认定为正式报备，原因在于防止管理遗忘或证据缺失。

（二）珍贵财产的除外效力

《注释》第十条列举了“珍贵财产”的参考清单，包括但不限于：下界合金装备（任意一件）、信标（ ≥ 1 个）、龙首/龙头（ ≥ 1 个）、远古残骸/下界合金锭（ ≥ 10 个）、满级附魔书（ ≥ 3 本）以及管理认定的其他高价值物品。只要领地内存有上述任一物品，即排除第十四条的适用，土地不被收回。

公示程序方面，收回前须在社群公示七日，接受异议。若公示期内原玩家回归或他人代其申辩，应中止收回程序并重新核验登录记录。此处赋予玩家异议期

的程序保障，但除斥期间不因异议而中断计算。

五、相邻权义务与侵权责任构成

（一）相邻关系的量化标准与行为义务

《民事规定》第十三条设定三项相邻义务：（1）不得故意建造妨碍视野、光线的巨型墙壁；（2）不得紧邻边界设置持续噪音或卡顿机械；（3）应容许邻人因修缮、通行等必要原因暂时进入边界。

《注释》第九页对前两项给出操作性认定标准：“巨型墙壁”指高度超过十格且宽度超过十五格、非功能性建筑，且主要效果为遮挡视线或光线；“持续噪音或卡顿”指红石高频脉冲高于每秒二十次且连续运行超过五分钟。借道通行的具体义务限于步行或骑马通过，借道期间不得破坏、挖掘或放置方块，借道后应关闭门扉。

（二）侵权责任的三层构造与惩罚性赔偿

《民事规定》第二十五条建构了侵权责任的三层处理框架：第一层，一般过失侵权适用回复原状或等值赔偿；第二层，恶意破坏或盗窃行为，除赔偿外可处以损失价值双倍罚金，并移交行为守则追责；第三层，轻微过失且主动道歉恢复原状者，可免于处罚。

《注释》第十四条补充了罚金的计算基准——按损害发生时的市场价格而非裁判时价格；罚金优先赔偿受害人，剩余部分充入服务器公共资金。“主动道歉并恢复”的免责条件为：恢复原状须在二十四小时内完成，道歉须在社群公开或征得受害人同意私下进行，且受害人明确表示谅解。若受害人拒绝谅解，管理仍可酌情减轻但不必然完全免责。

六、程序法上的证据要求与受理门槛

《民事规定》第二十八条确立了严格的证据形式主义。原告必须提供游戏内截图、屏幕录制或`/co i`查询记录作为初步证据，无证据者管理组可不予受理。

《注释》第十五条进一步明确了证据的效力层级：`/co i`日志优先于录屏，录屏优先于截图，截图优先于人证。管理仅在原告提供嫌疑ID及大致时间、坐标的前提下协助调取后台记录，不承担主动侦查义务。

此外，《注释》第十五条载明侵权案件的受理时效限制：侵权行为发生后超过七日才提起的，管理可酌情不予受理，但涉及土地归属等持续性侵害除外。该时效规则在《民事规定》正文中未予体现，但为管理实践中的重要裁量依据。

结语

综合上述分析，SRG 桃源服务器土地所有权制度呈现以下规范特征：第一，取得阶段强化形式要件，圈地登记享有最强法律效力，未圈地先占的证明路径狭窄且附随连带风险；第二，行使阶段受公共利益与相邻权双重限制，所有权权能在垂直空间及公共资源领域被实质性压缩；第三，变动阶段采登记对抗主义，未登记权利在冲突中劣后于善意第三人；第四，消灭阶段设置六十日除斥期间，权利休眠即引致丧失；第五，程序阶段适用严格证据规则，举证不能即丧失救济机会。

玩家在该制度框架下享有所有权之名，但须持续履行登记、上线、报备、睦邻等多项附随义务，任何环节的疏忽均可能导致权利减损或消灭。该制度设计的规范目的在于通过程序性约束促进土地资源的流转效率与公共可及性，而非确立绝对性的私有产权。玩家在从事圈地、交易、建设等活动前，宜先完成登记手续并定期检视自身行为与各项限制性规范的兼容性，以规避不必要的权利风险。

参考文献：

- 1.桃源岛委员会，《SRG 桃源民事规定》（2026 年 7 月 5 日第二版修改）
- 2.禄门凯文，《SRG 桃源服务器玩家民事规定——注释及适用》（2026 年 7 月 5 日第一版）